

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1859/2533

กรมศุลกากร กับพวก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย โอโต้อิมพอร์ต
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 104

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2

เมื่อเดือน มิถุนายน 2519 จำเลยสั่งสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์มีเฟืองเกียร์ และเดือยหมุนจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรและได้ สำแดงราคาสินค้าเพื่อ เสียภาษีอากรชุด ละ 41.86 เหรียญสหรัฐเจ้าพนักงานประเมินไม่อาจประเมินราคา สินค้าได้ ในขณะนั้น จึงชักตัวอย่างไว้ตรวจสอบ ต่อมาเจ้าพนักงานได้ วิเคราะห์ ข้อมูลจากสินค้าประเภทและแหล่ง เดียว กันที่มีผู้นำเข้า ปรากฏว่ามีการนำเข้ามา เดือน ตุลาคม 2517 กำหนดราคาชุดละ 47.87 เหรียญสหรัฐและนำเข้าในเดือน พฤศจิกายน 2519 กำหนดราคาชุด ละ 54.90 เหรียญสหรัฐ เจ้าพนักงานประเมินจึง กำหนดราคาแท้จริงในท้องตลาดสำหรับสินค้าที่จำเลยนำเข้าเท่ากับ 47.87 เหรียญ สหรัฐโดย เปรียบเทียบราคาแรกกับราคาหลังซึ่ง ขึ้นลงได้ การเรียกเก็บค่าภาษีอากร กฎหมายศุลกากรให้ประเมินอากรตาม ราคาแท้จริงในท้องตลาดแห่งของนั้น เมื่อ โจทก์นำสืบไม่ได้ว่าราคาสินค้าที่จำเลยสำแดงเพื่อเสียภาษีต่ำ กว่าราคาที่โจทก์ถือ เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเพื่อเป็นการประเมินเรียกเก็บภาษี ดังนี้ถือ ไม่ ได้ว่า จำเลยได้ สำแดงราคาสินค้าไว้ต่ำ กว่าราคาแท้จริงในท้องตลาด.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2519 จำเลยได้นำสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์เฟืองเกียร์ และเดือยหมู สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุก อี ซู ซู จำนวน 1,100 ชุด ได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการสำหรับสินค้าที่นำเข้าโดยสำแดงราคาสินค้าเป็นเงิน 49,557 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 1,010,131.69 บาท และได้ชำระอากรตามราคาสินค้าที่สำแดงไว้เป็นค่าอากรขาเข้า 505,065.69 บาท ภาษีการค้า 130,967.58 บาท ภาษีบำรุงเทศบาล 13,096.76 บาท เนื่องจากสินค้านี้ดังกล่าวไม่มีบัตรเทียบราคาทำให้ไม่อาจจะประเมินราคาสินค้าในขณะนั้นได้ พนักงานประเมินของโจทก์จึงชักตัวอย่างสินค้านี้ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบประเภทของสินค้าและประเมินราคา ให้จำเลยวางเงินประกันค่าภาษีอากร 40,000 บาทจึงปล่อยให้จำเลยนำสินค้าออก ต่อมาพนักงานประเมินได้ตรวจตัวอย่างสินค้าแล้วกำหนดเกณฑ์ประเมินภาษีอากรที่จะต้องเสีย โดยประเมินราคาสินค้าเป็นเงิน 1,144,830.50 บาท อากรขาเข้า 572,415.25 บาท ภาษีการค้า 148,588.27 บาท ภาษีบำรุงเทศบาล 14,858.82 บาท เมื่อหักเงินภาษีอากรและเงินประกันที่จำเลยได้ชำระแล้ว จำเลยจะต้องเสียเพิ่มอากรขาเข้า 38,349.56 บาท ภาษีการค้า 7,620.07 บาท ภาษีบำรุงเทศบาล 762.07 บาท รวมภาษีอากรที่ต้องเสียเพิ่มเป็นเงิน 46,732.32 บาท เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ได้แจ้งผลการประเมินให้จำเลยทราบและชำระภายใน 30 วัน จำเลยเพิกเฉยไม่นำเงินภาษีอากรมาชำระ หรือโต้แย้งราคาภายในกำหนดดังกล่าว จึงต้องเสียเพิ่มร้อยละ 20 ของอากรขาเข้าที่ต้องเสียเพิ่มเป็นเงิน 7,669.91 บาท เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน ภาษีการค้าที่ต้องเสียเพิ่มเป็นเงิน 6,325.43 บาท และเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีบำรุงเทศบาลที่ต้องเสียเพิ่มเป็นเงิน 632.46 บาท และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของอากรขาเข้าที่ต้องเสียเพิ่มเป็นเงิน 39,500.50 บาท รวมเงินภาษีอากรที่จำเลยจะต้องชำระทั้งสิ้น 100,860 บาท ขอให้ศาลพิพากษาและบังคับให้จำเลยชำระเงินค่าอากรขาเข้าภาษีการค้าภาษีบำรุงเทศบาล และเงินเพิ่ม

รวมเป็นเงิน 100,860 บาท พร้อมด้วยเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนในต้นเงิน
อากรขาเข้า 38,349.56 บาท และในต้นเงินภาษีการค้า 3,620.07 บาท และเงินเพิ่ม
ภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าเป็นรายเดือนแก่โจทก์
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ไม่เคยได้รับแจ้งการประเมินอากรขาเข้าและภาษีการค้า
จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบเงินเพิ่มตามฟ้อง โจทก์โจทก์มิได้มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า
ราคาสินค้าที่จำเลยแจ้งไม่ตรงความจริงอย่างไร โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์
เคลือบคลุม เพราะไม่บรรยายว่าโจทก์ประเมินราคาสินค้าต่อหน่วย หน่วยละเท่าใด
ในการเรียกเก็บอากรและภาษีขาเข้าราคาสินค้าที่จำเลยสั่งซื้อเข้ามาเป็นราคาท้อง
ตลาดของสินค้าในขณะที่ยสั่งซื้อ การประเมินราคาของโจทก์ไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริง และราคาประเมินมาตรฐานที่โจทก์กำหนดขึ้นในภายหลัง ไม่มีผลผูกพันจำเลย
ให้ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชำระเงินค่าอากรขาเข้าภาษีการค้า ภาษี
บำรุงเทศบาล และเงินเพิ่มรวม 100,860 บาท แก่โจทก์กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน
ชำระเงินเพิ่มค่าอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าอากร 38,349.56 บาท
เงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนจากต้นเงินภาษีการค้าจำนวน
7,620.07 บาท เงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้า
เป็นเงินเดือนละ 7.62 บาท แต่ทั้งนี้เงินเพิ่มภาษีการค้าภาษีเทศบาลที่คิดแล้วก่อน
ฟ้องและจะติดต่อไปต้องไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระคือจำนวน 7,620.07 บาท
และ 762 บาท ตามลำดับ นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยได้สั่งสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์มีเฟืองเกียร์และเดือยหมุนจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรและได้สำแดงราคาสินค้าเพื่อเสียค่าภาษีอากรตามเอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ 1 ไม่อาจประเมินราคาสินค้าในขณะนั้น จึงได้ชักตัวอย่างไว้ตรวจสอบ ต่อมาเจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากสินค้าประเภทและแหล่งเดียวกันที่มีผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรและได้สำแดงราคาไว้ตามเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 เป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่จำเลยสำแดงไว้ในเอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ 1 จึงเอาราคาสินค้าตามที่ปรากฏในเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษีรายนี้ข้อต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองมีว่า จำเลยได้สำแดงราคาสินค้าไว้ต่ำกว่าราคาแท้จริงในท้องตลาดหรือไม่ เห็นว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้าตามเอกสารหมาย จ.2 และ จ.3 นั้นได้นำเข้าเมื่อเดือนมิถุนายน 2519 กำหนดราคาชุดละ 41.86 เหรียญสหรัฐ เมื่อเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ 1 ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์โดยเทียบกับราคาสินค้าตามที่สำแดงไว้ในเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 ซึ่งในเอกสารหมาย จ.4 กำหนดราคาชุดละ 47.87 เหรียญสหรัฐ และเอกสารหมาย จ.5 กำหนดราคาชุดละ 54.90 เหรียญสหรัฐ ตามเอกสารหมาย จ.4 เป็นราคาสินค้าในเดือนตุลาคม 2517 และตามเอกสารหมาย จ.5 เป็นราคาสินค้าในเดือนพฤศจิกายน 2519 เห็นได้ว่าราคาที่นำมาเปรียบเทียบ ราคาแรกเป็นราคาก่อนที่จำเลยนำเข้าพิเศษ และอีกราคาหนึ่งเป็นราคาหลังจากที่จำเลยนำเข้าประมาณ 5 เดือนเห็นว่าการเรียกเก็บค่าภาษีอากรและกฎหมายศุลกากรให้ประเมินอากรตามราคาแท้จริงในท้องตลาดแห่งของนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ 1 กำหนดราคาของที่นำเข้าให้จำเลยเสียค่าภาษี

อากรโดยเปรียบเทียบกับราคาของที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 4 และ 5 ราคดังกล่าวจะเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดในขณะที่จำเลยนำเข้าหรือไม่ พยานโจทก์มีนายประพจน์ ราชภูมิล ซึ่งเป็นผู้ประเมินอากรรายนี้เบิกความว่า ได้ค้นพบเอกสารหมายเลข 4 ที่กองประเมินเก็บไว้ในแฟ้ม ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของสินค้าประเภทนี้ พยานจึงเอามาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน โดยถือว่าเป็นราคาท้องตลาดของสินค้าและพยานยังเบิกความต่อไปว่าราคาสินค้านั้นอาจขึ้นลงได้ ตามคำของพยานปากนี้ แสดงว่าถือเอาราคาตามเอกสารหมายเลข 4 เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดสำหรับสินค้ารายนี้ เพราะเป็นราคาสูงสุดของสินค้าประเภทนี้ที่เคยนำเข้า แต่ราคาสูงสุดดังกล่าวเป็นราคาสินค้าที่ได้นำเข้าก่อนสินค้าจำเลยถึงปีเศษ ราคาย่อมเปลี่ยนแปลงเสมอ ราคานำมาเปรียบเทียบกับไม่มีหลักฐานใดสนับสนุนว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดสำหรับสินค้าที่จำเลยนำเข้า ส่วนสินค้าที่นำเข้าภายหลังมีราคาสูงขึ้นนั้นก็มิใช่เป็นข้อที่แสดงว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดในขณะที่จำเลยนำเข้าจะมีราคาสูงตามไปด้วยดังที่เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 ประเมิน เมื่อจำเลยมีหลักฐานเกี่ยวกับราคาสินค้าที่ซื้อขายและสำแดงไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 โจทก์นำสืบไม่ได้ว่าราคาสินค้าที่จำเลยสำแดงเพื่อเสียภาษีต่ำกว่าราคาที่โจทก์ถือเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเพื่อเป็นการประเมินเรียกเก็บภาษี จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยได้สำแดงราคาสินค้าไว้ต่ำกว่าราคาแท้จริงในท้องตลาด..."

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 10 บัญญัติว่า "บรรดาค่าภาษีนั้น ให้เก็บตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร..." ซึ่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 มาตรา 4 บัญญัติว่า "ของที่นำเข้าหรือพาเข้ามาในหรือส่งหรือพาออกไปนอกราชอาณาจักรนั้น ให้เรียกเก็บและเสียอากรตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราอากรท้ายพระราชกำหนดนี้..." เมื่อตรวจดูบัญชีพิกัดอัตราศุลกากร ภาค 2 และภาค 3 ท้ายพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพบว่าอัตราอากรได้ถือตาม "ราคา" หรือ "สภาพ" ของที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นสำคัญ ในบันทึกนี้จะพิจารณาเฉพาะคำว่า "ราคา" ที่ใช้ในพระราชบัญญัติศุลกากร ว่ามีความหมายอย่างไรตามพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 2 บัญญัติวิเคราะห์ศัพท์ว่า "ราคอันแท้จริงในท้องตลาด" หรือ "ราคา" แห่งของอย่างใดนั้นหมายความว่าราคาขายส่งเงินสด (ในส่วนของการนำเข้าไม่รวมค่าอากร) ซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ที่นำของเข้าหรือส่งของออกแล้วแต่กรณี โดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด" ลักษณะสำคัญของราคอันแท้จริงในท้องตลาด คือ 1. ต้องเป็นราคาขายส่งเงินสด ราคาขายส่งเป็นราคาที่ผู้ขายกำหนดขายให้แก่พ่อค้ารายย่อย เพื่อนำไปขายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรงและต้องเป็นราคาเงินสด กล่าวคือ ผู้ซื้อจะต้องชำระราคาสินค้าทันทีเมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้าให้ แต่ถ้ามีการกำหนดให้ชำระราคาสินค้าภายหลังในลักษณะผ่อนชำระโดยปกติผู้ขายจะบวกเงินเพิ่มมีลักษณะคล้ายดอกเบี้ย เพราะหากผู้ขายได้รับชำระราคาทันทีย่อมนำเงินไปใช้ก่อให้เกิดผลงอกเงยขึ้น ฉะนั้น หากเป็นการขายเงินเชื่อหรือเงินผ่อนก็จำเป็นต้องคำนวณออกมาให้ได้ว่า ถ้าขายเป็นเงินสดสำหรับของชนิดนั้น ๆ จะพึงเป็นเงินเท่าใด

ราคาขายส่งเงินสดมิใช่ราคาสินค้าที่ออกจากโรงงานซึ่งผู้ผลิตกำหนด เพราะราคาสินค้าที่ผู้ผลิตกำหนดจะคำนึงถึงต้นทุนการผลิตบวกด้วยกำไร แต่ละโรงงานหรือแหล่งผลิตย่อมกำหนดเองซึ่งอาจจะเท่ากัน หรือแตกต่างกันก็ได้ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าราคาโรงงาน ราคาโรงงานจึงมิใช่ราคาขายส่งเงินสดตามความมุ่งหมายในพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ดังนั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1862/2533ระหว่างบริษัทเอเชียนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด โจทก์ กรมศุลกากรจำเลย วินิจฉัยว่า "...บัญชีราคาสินค้าหรือไพร์ซลิสต์ที่ทางบริษัทฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นเสนอขายแก่ลูกค้าทั่วโลกซึ่งภาวะการตลาดของประเทศต่าง ๆ นั้นไม่เหมือนกันถือเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดสำหรับสินค้าที่โจทก์นำเข้าไม่ได้..." ราคาสินค้าประเภทอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่บริษัทฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นประกาศกำหนดขายแก่ลูกค้าทั่วโลกเทียบกับราคาที่ผู้ผลิตกำหนดหรือราคา เอฟ.โอ.บี. ศาลฎีกาไม่ถือว่าเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ดังนั้น ผู้กำหนดราคาขายส่งเงินสดจะต้องคำนึงถึงราคาสินค้าแท้ ๆ บวกด้วยค่าใช้จ่ายปกติทั้งปวงในการขนส่งสินค้า เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และค่าอากร ยกเว้นเฉพาะสินค้าขาเข้าพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ไม่ให้นำค่าอากรมารวมเข้าในการกำหนดราคาขายส่งเงินสด เหตุผลที่ไม่ให้นำค่าอากรมารวมเพราะในเวลานำสินค้าเข้าผู้นำเข้าจะต้องสำแดงราคาสินค้าขายส่งเงินสด เพื่อเป็นฐานในการประเมินค่าอากรดังนั้น ค่าอากรจะรู้ได้ต่อเมื่อทราบราคาสินค้าแล้ว ถ้าจะกำหนดให้ราคาสินค้าขาเข้ารวมค่าอากรไว้ด้วย ก็เท่ากับให้รวมค่าซึ่งยังไม่ปรากฏและไม่สามารถทราบได้จนกว่าจะทราบราคาสินค้า ส่วนราคาสินค้าก็ไม่สามารถกำหนดได้ เพราะยังไม่ทราบค่าอากรเช่นกัน ว่าตามจริงแล้วราคาขายส่งเงินสดสำหรับสินค้าขาเข้าจึงมิใช่ราคาขายส่งเงินสดที่แท้จริง แต่เป็นราคาขายส่งเงินสดที่กำหนดขึ้นตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ดังนั้น ราคาขายส่งเงินสดสำหรับสินค้าขาเข้าจึงบวกด้วยค่าขนส่งค่าประกันภัย หรือราคา ซี.ไอ.เอฟ. แต่ไม่รวมค่าอากร ดังนั้นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 587/2531 ระหว่าง

บริษัทเวชศรีสัมพันธ์ จำกัด โจทก์ กรมศุลกากร จำเลย ความตอนหนึ่งวินิจฉัยว่า "...จำเลยให้เจ้าหน้าที่ซึ่งประจำที่เมืองฮ่องกงอันเป็นสถานที่ที่โจทก์สั่งซื้อสินค้าเข้ามา สืบราคาตามร้านใหญ่ ๆ หลายร้านราคาที่สืบได้ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกัน เมื่อนำมาเฉลี่ย แล้วราคาขายปลีกสินค้าพิพาทกิโลกรัมละ 3,974.87 เหรียญฮ่องกง คำนวณเป็น ราคาขายส่งโดยคิดลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นราคาขายส่ง เอฟ.โอ.บี.กิโลกรัมละ 3,180 เหรียญฮ่องกง อันถือเป็นราคาอันแท้จริงที่ซื้อขายกัน คำนวณเป็นราคา ซี.ไอ.เอฟ. โดยนำค่าขนส่งทางอากาศและค่าประกันภัยในบัญชีราคาสินค้าตามที่ โจทก์สำแดงไว้บวกเข้าไปผลออกมาเป็นราคา ซี.ไอ.เอฟ. กิโลกรัมละประมาณ 3,200 เหรียญฮ่องกง การหาราคาอันแท้จริงของจำเลยได้กระทำตามขั้นตอนมีการคิด คำนวณรายละเอียดต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลและเป็นวิธีที่ถูกต้องน่าเชื่อถือเป็นการสืบหา ราคาในเวลาที่ใกล้เคียงพอสมควรกับเวลาที่โจทก์นำเข้า พังได้ว่าราคาอันแท้จริงใน ห้องตลาดของสินค้าพิพาทกิโลกรัมละ 3,200 เหรียญฮ่องกง..." 2. ราคาขายส่ง เงินสดจะต้องเป็นราคาซึ่งจะพึงขายของประเภทและชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน หมายความว่า การกำหนดราคาขายส่งเงินสดนั้นมิได้จำกัดอยู่เฉพาะกับสินค้าที่กำลัง ประเมินราคาแต่จะต้องเทียบเคียงกับราคาขายส่งเงินสดของสินค้าชิ้นอื่น ๆ ที่เป็น ประเภทและชนิดเดียวกัน ซึ่งเป็นราคาที่อาจขายได้มิใช่กำหนดแพงเกินไปจนขายไม่ ได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ต่ำจนขาดทุน ดั่งนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 184/2531 ระหว่าง กรมศุลกากร โจทก์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีอิสรา กับพวก จำเลย วินิจฉัยว่า "...ราคาอันแท้จริงในห้องตลาดหรือราคาสินค้านั้น ราคาส่งของที่นำมาเทียบเคียงกัน ได้ นอกจากจะต้องเป็นประเภทเดียวกันแล้วยังจะต้องเป็นชนิดเดียวกันอีกด้วย แฉกคารินที่ผู้อื่นนำเข้าและโจทก์ถือเอาราคาเป็นราคาแท้จริงในห้องตลาดนั้น แม้จะ เป็นสินค้าที่สั่งซื้อจากบริษัทเดียวกับที่จำเลยสั่งซื้อและนำเข้า แต่ชื่อต่างกันโดยสินค้า ที่จำเลยนำเข้าระบุชื่อว่า แฉกคาริน ส่วนสินค้าที่ผู้อื่นนำเข้าระบุชื่อว่า โซเดียมโซลูเบล แฉกคาริน ขนาด (MeshSize) ของสินค้า 2 รายนี้ก็ต่างกัน ดังนี้ พังไม่ได้ว่าสินค้าที่

โจทก์ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษีอากรเป็นสินค้าชนิดเดียวกับสินค้าของจำเลย
ราคาแซ็กคารินที่ผู้อื่นนำเข้าจึงไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของแซ็กคารินที่
จำเลยนำเข้า" ในกรณีผู้นำเข้าสามารถซื้อได้ในราคาต่ำเป็นพิเศษ ก็จะกำหนดราคา
ขายส่งเงินสดต่ำลงไม่ได้ ต้องเทียบเคียงกับสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันซึ่งจะพึง
ขายได้โดยไม่ขาดทุนเป็นราคาเท่าใดนั้นแหละจึงถือเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด
ได้ ดังนั้นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 771-772/2532 ระหว่าง บริษัทสยามกลการและนิส
สัน จำกัด กับพวก โจทก์ กรมศุลกากร จำเลย วินิจฉัยว่า "ผู้ขายในต่างประเทศตกลง
ลดราคาขายรถยนต์พิพาทให้โจทก์หลังจากโจทก์สั่งซื้อแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ขายและเป็นการช่วยเหลือตลาดการขายให้มีผู้ซื้อมากขึ้น โดยคำนึงและหวังลดภาษี
อากรขาเข้าให้ต่ำลงทั้งคำนึงถึงการจำหน่ายเพื่อแข่งขันกับรถยนต์ยี่ห้ออื่นในตลาด
ราคาที่ลดลงเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเฉพาะ จึงไม่ใช่ราคารถยนต์พิพาทที่แท้จริง
ในท้องตลาด เมื่อโจทก์นำสืบไม่ได้ว่าราคารถยนต์พิพาทลดลงเพราะปัจจัยอื่น ตรง
ข้ามกลับปรากฏว่าในระหว่างพิพาทราคาขายของรถยนต์ไม่มีการลดราคา มีแต่แนว
โน้มที่จะมีราคาสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา แสดงว่าราคารถยนต์พิพาทหาได้ลดลงไม่ หากมี
การลดราคาระหว่างโจทก์กับบริษัทผู้ขายในต่างประเทศก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ใน
ทางการค้าเฉพาะเรื่องเฉพาะราย หาใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดไม่..." 3. ราคา
ขายส่งเงินสดจะต้องเป็นราคาที่กำหนด ณ เวลาและที่ที่นำของเข้า หรือส่งของออก
แล้วแต่กรณี เวลาและสถานที่ย่อมเป็นตัวแปรสำคัญต่อการกำหนดราคาสินค้า แม้จะ
เป็นสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันหรือผลิตจากโรงงานหรือเมืองเดียวกัน การ
กำหนดราคาขายส่งเงินสดย่อมแตกต่างกันตามระยะเวลาหรือสถานที่ที่ทำการซื้อ
ขายต่าง ๆ กัน ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 803/2531 ระหว่าง กรมศุลกากรโจทก์
บริษัทเวิลด์ฟาร์มมาซูติคอล จำกัด จำเลย วินิจฉัยว่า"...โจทก์ที่ 1 ได้รับแจ้งมาเป็น
ราคาขายภายหลังจากที่จำเลยนำสินค้าของจำเลยเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วถึงปี
เศษ จึงไม่ใช่ราคาซื้อขายซึ่งจะพึงขายของชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา

และที่ที่นำเข้าอันเป็นราคาแท้จริงในท้องตลาดตาม พ.ร.บ. ศุลกากรพุทธศักราช 2469 มาตรา 2 โจทก์ที่ 1 จึงจะใช้ราคาที่ได้รับแจ้งมานั้นประเมินให้จำเลยเสียภาษีสำหรับสินค้าของจำเลยไม่ได้" แต่อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบราคาสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันมิได้เคร่งครัดถึงกับจะต้องเป็นสินค้าที่นำเข้ามาในวันเดียวกัน หรือสถานที่นำเข้าแห่งเดียวกัน อาจจะแตกต่างกันไปบ้างไม่มากนักย่อมนำมาเปรียบเทียบได้ หากมีพฤติการณ์อื่น ๆ สนับสนุนน่าเชื่อถือ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 771-772/2532 วินิจฉัยว่า "...จำเลยถือราคารถยนต์ตามราคาที่โจทก์เคยนำเข้าก่อนรถยนต์รายพิพาทเพียง 2 เดือนเศษ และ 1 เดือนเศษ ตามลำดับ ซึ่งโจทก์มิได้โต้แย้งราคาดังกล่าว จึงเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด" 4. ราคาขายส่งเงินสดจะต้องเป็นราคาที่กำหนดโดยไม่มีการหักทอนหรือลดหย่อนราคาแต่อย่างใด กล่าวคือในการกำหนดราคาขายส่งเงินสดจะต้องไม่คำนึงถึงว่าจะมีการหักทอนหรือหักกลบลบหนี้กันหรือลดราคาไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งความจริงแม้ผู้ขายจะให้ส่วนลดเช่น ชื่อจำนวนมาก ๆ ย่อมมีส่วนลด ส่วนลดดังกล่าวจะนำมาหักออกจากกำหนดราคาขายส่งเงินสดไม่ได้ ดังนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 771-772/2532 ดังกล่าวข้างต้น ผู้บันทึกเห็นว่าคำว่า "ราคา หรือราคาอันแท้จริงในท้องตลาดที่ใช้ในพระราชบัญญัติศุลกากรมิใช่ราคาตามกลไกของตลาด แต่มีลักษณะพิเศษโดยพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย่างสมเหตุสมผลเพื่อประกอบการวินิจฉัยว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดควรจะเป็นเท่าใด มิได้อยู่ในอำนาจของบุคคลใดโดยเฉพาะที่จะกำหนดราคาอันแท้จริงในท้องตลาดได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกหรือแม้กระทั่งเจ้าพนักงานประเมินก็หาอำนาจเช่นนั้นไม่ตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจเพียงวินิจฉัยว่าตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในแต่ละขณะในการซื้อขายของชนิดนั้นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดพึงกำหนดเป็นเงินเท่าใดดังนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1426/2530 ระหว่าง กรมศุลกากร โจทก์บริษัทกรรมสิทธิ์ เนอรัลแอสเซมบลี จำกัด จำเลย วินิจฉัยว่า"...คณะกรรมการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ

ราคาทางศุลกากร หากมีอำนาจที่จะกำหนดให้จำเลยเพิ่มราคาสินค้าที่นำเข้าให้สูงผิดไปจากราคาหรือราคาอันแท้จริงในท้องตลาดไม่ เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจแก่คณะกรรมการฯ ที่จะกระทำได้อเช่นนั้น อำนาจของคณะกรรมการฯ ที่จะกระทำได้เพียงเฉพาะกรณีที่มีปัญหาว่า ผู้นำเข้าสำแดงราคาสินค้าในใบขนต่ำไปกว่าราคาหรือราคาอันแท้จริงในท้องตลาดหรือไม่เท่านั้น..." ตามคำพิพากษาดังกล่าวเป็นการยืนยันหลักที่ว่า ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ มิได้อยู่ในอำนาจของผู้ใดจะกำหนดได้ หากแต่มีปัจจัยตัวแปรหลายกรณีที่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงไป เช่น ช่วงระยะเวลา ฤดูกาล สถานที่ต้นทุนการผลิตราคาขายทั่วไป หรือราคา เอฟ.โอ.บี.หรือราคาซี.ไอ.เอฟ. โดยปกติแล้วราคาแท้จริงในท้องตลาดมักจะถือเอาตามราคา ซี.ไอ.เอฟ.ที่ผู้นำเข้าสำแดงในใบขน เว้นแต่มีการแสดงราคาต่ำผิดปกติส่อพิรุณว่าจะมีเจตนาเสียค่าอากรให้ต่ำลงเจ้าพนักงานประเมินจึงจำต้องหาราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าประเภทนั้นใหม่ ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึก ปรากฏว่าจำเลยได้นำสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายน 2519 โดยสำแดงราคาสินค้าไว้ชุดละ 41.86 เหรียญสหรัฐ เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าราคาสินค้าที่จำเลยสำแดงในใบขนต่ำไป มิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด จึงทำการประเมินใหม่ โดยนำไปเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันที่นำเข้าในเดือนตุลาคม 2517 ราคาชุดละ 47.87 เหรียญสหรัฐและที่นำเข้าในเดือนพฤศจิกายน 2519 ราคาชุดละ 54.90 เหรียญสหรัฐแล้วเจ้าพนักงานประเมินจึงวินิจฉัยกำหนดราคาอันแท้จริงในท้องตลาดสำหรับสินค้าที่จำเลยนำเข้าเป็นชุดละ 47.87 เหรียญสหรัฐ โดยเทียบกับราคาสินค้าที่นำเข้าในเดือนตุลาคม 2517 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ราคาที่เจ้าพนักงานโจทก์ประเมินกำหนดมิใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด เพราะระยะเวลาห่างกันถึงปีเศษราคาสินค้าย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแม้ราคาสินค้าที่นำเข้าในเดือนพฤศจิกายน 2519 จะสูงขึ้นก็มีใช่เป็นข้อที่แสดงว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าที่จำเลยนำเข้าจะสูงตามไปด้วยเสมอ ผู้บันทึกเห็น

ว่าการวินิจฉัยกำหนดราคาอันแท้จริงในท้องตลาดตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ เป็นการกำหนดโดยอาศัยข้อเท็จจริง ตัวแปรต่าง ๆ เป็นพื้นฐาน มิใช่กำหนดโดยความรู้สึก หรือความคิดเห็นหรืออำนาจของบุคคลใดได้ต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่มีความชัดเจนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารหรือพยานบุคคลจะต้องมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมีความโยงใยกันอย่างสมเหตุสมผล เพราะเหตุว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าต่าง ๆ เป็นเหตุการณ์ไม่แน่นอนย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ ดังนั้นการพิสูจน์เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนจะต้องมีพยานหลักฐานที่แน่นอนมาพิสูจน์ มิใช่เป็นการคาดการณ์หรือคาดคะเนโดยขาดหลักการ เปรียบเสมือนกับอุณหภูมีย่อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การที่จะทราบอุณหภูมิ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องมีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน มิใช่เป็นการคาดการณ์หรือคาดคะเนเอาว่า ณ เวลานั้นในอดีต อุณหภูมิเท่านั้นเท่านี้ โดยไม่มีหลักฐานการบันทึกไว้มาแสดงหาอาจรับฟังได้ไม่.

วัชรินทร์ปัจเจกวิญญูสกุล.